ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ÁP DỤNG CHO NHÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

1. Quy định chung.

Chào mừng Quý Nhà tổ chức sự kiện đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử Auratix (bao gồm website và ứng dụng di động) bao gồm: (a) website thương mại điện tử Auratix.vn được đăng ký và hoạt động như một website thương mại điện tử và (ii) ứng dụng di động trên hệ điều hành Android và iOS có tên là Auratix được đăng ký là một ứng dụng thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó theo hình thức hoạt động là: Website/ứng dụng cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ và Khách hàng thực hiện mua sắm trên đó. Điều khoản sử dụng này bao gồm điều khoản ("Điều khoản sử dụng") mang tính ràng buộc pháp lý giữa Nhà tổ chức sự kiện ("Nhà tổ chức" hoặc "bạn") và **Công ty TNHH AURATIX**, một công ty sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn.

Trước khi sử dụng dịch vụ của Sàn thương mại điện tử Auratix, Nhà tổ chức cần đọc và chấp thuận điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Nếu như Nhà tổ chức không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra dưới đây, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi trên cơ sở thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của Auratix hoặc chỉ bởi Auratix theo như quy định tại mục 2 dưới đây.

2. Sự Sửa Đổi Bổ Sung Điều Khoản Sử Dụng

Auratix bảo lưu quyền chỉnh sửa, sửa đổi và bổ sung bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào nếu xét thấy cần thiết. Các chỉnh sửa, sửa đổi và bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Sàn thương mại điện tử Auratix. Nhà tổ chức đồng ý rằng sẽ thường xuyên cập nhật các Điều khoản sử dụng và mọi sửa đổi của Điều khoản sử dụng này sẽ cấu thành sự đồng ý và chấp thuận của Nhà tổ chức đối với các sửa đổi này dù rằng đã được cập bởi Nhà tổ chức hay chưa. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa Nhà tổ chức đang đồng ý với những điều khoản sửa đổi.

3. Sử Dụng Dịch Vụ

Nhà tổ chức theo đây chỉ định Auratix cung cấp, và Auratix đồng ý cung cấp cho Nhà tổ chức sự kiện về Dịch vụ sàn thương mại điện tử không độc quyền, không được chuyển nhượng để Nhà Tổ chức có thể truy cập và sử dụng cho một mục đích duy nhất là đăng bán, quảng bá, quản lý, theo dõi, thu lệ phí đăng ký sự kiện của mình trên Sàn thương mại điện tử Auratix ("Dịch vụ"). Sự kiện của Nhà tổ chức sự kiện chỉ được phép đăng ký

trong trường hợp (i) Tuân thủ Điều khoản sử dụng này, và (ii) trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định hiện hành.

Nhà tổ chức không được quyền trực tiếp hoặc gián tiếp: (i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa trên đây đây); (ii) đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi quy định của pháp luật); (iii) thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại nào khác mà không có được sự đồng ý trước bằng văn bản của Auratix; (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ của Auratix đối với các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc (v) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

4. Nghĩa Vụ Đăng Ký Của Nhà Tổ Chức

Nhà tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác các thông tin được quy định tại mẫu đăng ký ("Thông tin Đăng ký") bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về: tên, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc địa chỉ cư trú (đối với cá nhân); Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức) hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại liên lạc hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác. Nếu như nhà tổ chức cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, Auratix có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của Nhà tổ chức và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Nhà tổ chức trong hiện tại hoặc tương lai.

5. Tài Khoản, Mật Khẩu Và Bảo Mật

Nhà tổ chức chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật các thông tin đăng nhập vào tài khoản của Nhà tổ chức trên sàn Auratix như số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, mã OTP…Auratix sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn thất mà Nhà tổ chức phải chịu khi Nhà tổ chức bị lộ các thông tin trên do lỗi từ phía Nhà tổ chức. Đồng thời, Nhà tổ chức có trách nhiệm thông báo cho Auratix ngay khi có bất kỳ hành vi vi phạm nào về bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Nhà tổ chức, đảm bảo rằng Nhà tổ chức phải thực hiện đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng trên STMĐT Auratix. Auratix được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp có bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Nhà tổ chức không tuân thủ Điều khoản sử dụng này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Nhà tổ chức. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản của Nhà tổ chức trên Auratix, Nhà tổ chức đồng ý rằng Auratix có quyền duy nhất để đưa ra phán quyết quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) đối với tài khoản đang tranh chấp.

6. Quyền và Trách nhiệm của Nhà tổ chức

6.1 Quyền của Nhà tổ chức

(i) Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Auratix thông qua trang Auratix và đăng tin sản phẩm, đăng tin khuyến mại của mình trên STMĐT Auratix.

(ii) Thành viên sẽ được nhân viên của STMĐT Auratix hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc sử dụng các dịch vụ tiện ích trên STMĐT Auratix.

(iii) Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho STMĐT Auratix trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho STMĐT Auratix.

(iv) Nhà tổ chức sự kiện được đăng bán các sự kiện và thực hiện các chương trình khuyến mại, hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản trị STMĐT Auratix đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết.

6.2 Trách nhiệm của Nhà tổ chức

7. Thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin: (i) Tên và địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú đối với cá nhân; (ii) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) Số điện thoại hoặc email cho STMĐT Auratix;

8. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

9. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho STMĐT Auratix về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

10. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho STMĐT Auratix và những thông tin đang tải lên STMĐT Auratix là chính xác.

11. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin của mình và các thông tin khác trong toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên STMĐT Auratix.

12. Thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện được đăng bán trên STMĐT Auratix và hỗ trợ STMĐT Auratix trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện diễn ra qua Sàn.

13. Thành viên đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sự kiện được đăng bán trên STMĐT Auratix.

14. Thành viên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người tham gia sự kiện nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Nhà tổ chức sự kiện.

15. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của STMĐT Auratix vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của STMĐT Auratix hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

16. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do STMĐT Auratix cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của STMĐT Auratix.

17. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của STMĐT Auratix dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của STMĐT Auratix.

18. Thành viên cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

19. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên STMĐT Auratix.

7. Quyền và Trách nhiệm của Sàn giao dịch thương mại điện tử Auratix

7.1 Quyền của Sàn giao dịch thương mại điện tử Auratix

(i) Auratix yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện (nhà bán hàng) có trách nhiệm cung cấp các thông tin bắt buộc bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: tên và địa chỉ; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số thuế cá nhân; số điện thoại hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên STMĐT Auratix.

(ii) Auratix sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà STMĐT Auratix nêu ra.

(iii) Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho STMĐT Auratix không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì STMĐT Auratix có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

(iv) Auratix có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của STMĐT Auratix hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên STMĐT Auratix.

(v) Auratix sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên STMĐT Auratix. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của STMĐT Auratix.

(vi) Auratix xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử. STMĐT Auratix giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên STMĐT Auratix theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Auratix. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

(vii) Auratix giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của STMĐT Auratix và sẽ báo trước cho thành viên.

7.2 Trách nhiệm của Sàn thương mại điện tử Auratix

(i) STMĐT Auratix thiết lập website/ứng dụng để cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử theo quy định pháp luật.

(ii) STMĐT Auratix có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà tổ chức sự kiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ.

(iii) Ban quản lý STMĐT Auratix có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hàng mua, khách hàng bán

(iv) Ban quản lý STMĐT Auratix chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động STMĐT Auratix trong điều kiện và phạm vi cho phép. STMĐT Auratix sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và Người tham gia sự kiện trên STMĐT Auratix.

(v) STMĐT Auratix công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Ban quản lý STMĐT Auratix có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ Người tham gia sự kiện và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Auratix sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu Nhà tổ

chức sự kiện đền bù cho Người tham gia sự kiện, sẽ khóa tài khoàn thành viên Nhà tổ chức sự kiện.

(vi) Ban quản lý STMĐT Auratix chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của STMĐT Auratix.

(vii) Ban quản lý STMĐT Auratix sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Auratix ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Auratix.

(viii) Ban quản lý STMĐT Auratix sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của STMĐT Auratix và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì STMĐT Auratix không phải chịu trách nhiệm liên đới.

(ix) STMĐT Auratix lưu trữ thông tin đăng ký của thành viên tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

(x) STMĐT Auratix thiết lập cơ chế cho phép thành viên là người mua thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng với chức năng đặt hàng trực tuyến.

(xi) STMĐT Auratix áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thành viên và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

(xii) STMĐT Auratix thực hiện kịp thời các biện pháp xử lý khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử, cụ thể như sau:

- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website/ứng dụng những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những thành viên có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;
- Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của STMĐT Auratix.

(xiii) Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại với các nội dung cụ thể như sau:

- Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên,
- Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website.
- Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn

(xiv) STMTĐT Auratix là đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật và sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu.

(xv) STMĐT Auratix đại diện cho Nhà tổ chức sự kiện là người nước ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến sự kiện do Nhà tổ chức sự kiện nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của Nhà tổ chức sự kiện nước ngoài khi tham gia STMĐT Auratix theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(xvi) Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia;

(xvii) Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán.

8. Quản lý quy định về đăng tin.

Nhà tổ chức phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung mà Nhà tổ chức cung cấp, đăng tải, sử dụng dưới bất kỳ hình thức khác nhau thông qua các Dịch vụ. Nhà tổ chức đồng ý tuân thủ các quy định về việc đăng tin trên Sàn thương mại điện tử Auratix như sau:

(i) Thông tin sự kiện phải đảm bảo thông tin thống nhất, rõ ràng, chính xác, trung thực không gây nhầm lẫn cho Khách hàng.

(ii) Không được dùng logo hoặc hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Nhà tổ chức khác hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà chưa được phép.

(iii) Thông tin sự kiện đăng tải phải trùng khớp, phù hợp, thống nhất với thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng ký với cơ quan Nhà nước.

(iv) Không được dùng các hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

(v) Không đăng tải các thông tin có chứa các thuật ngữ nhạy cảm, từ khóa bị cấm trên STMĐT Auratix.

(vi) Không được đăng tải các hình ảnh, thông tin không chính xác, sai lệch; các thông tin có tính kích động, phản động, bạo động, thù hận, bạo lực, thảm họa, chính trị,

tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, định kiến về giới, về người khuyết tật,… dưới bất cứ hình thức nào.

(vii) Không được đăng tải các hình ảnh, thông tin chỉ trích, bôi bác, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác.

(viii) Không đăng tải các thông tin, hình ảnh, nội dung ảo, trùng lặp, vô nghĩa, spam hoặc gây rác hệ thống.

(ix) Không sử dụng, đăng tải hình ảnh hoặc thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên STMĐT Auratix mà không được sự cho phép của chủ sở hữu thông tin đó.

(x) Không được đăng tải thông tin, quảng cáo, thông điệp, tiếp thị kêu gọi, khuyến khích thành viên của Auratix ngưng sử dụng dịch vụ, rời khỏi trang của Auratix hoặc chuyển hướng sang một trang thương mại điện tử khác.

(xi) Người tổ chức đăng tải các quảng cáo cần tuân thủ theo Luật Quảng Cáo.

(xii) STMĐT Auratix được quyền điều chỉnh, sửa đổi, gỡ bỏ các thông tin không chính xác của Hàng hóa, Dịch vụ hoặc Hàng hóa, Dịch vụ không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác được cho là phù hợp.

(xiii) Các Hàng hóa, Dịch vụ chứa thông tin và hình ảnh không phù hợp, STMĐT Auratix có quyền từ chối khi kiểm duyệt và/hoặc gỡ bỏ ra khỏi hiển thị trên website/ứng dụng STMĐT Auratix này mà không cần báo trước.

7.1 Hàng hóa dịch vụ được đăng tải

Các sự kiện được đăng bán trên STMĐT Auratix nếu đáp ứng đầy đủ các quy định như sau:

(i) Không trái với quy định của pháp luật

(ii) Không thuộc sự kiện bị cấm, hạn chế theo quy định của pháp luật

(iii) Không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định pháp luật khác

(iv) Tùy theo quyết định của riêng mình, STMĐT Auratix có quyền áp dụng các biện pháp kiểm tra đột xuất tất cả sự kiện đăng bán trên STMĐT Auratix theo từng mục đích khác nhau, hoặc áp dụng các ngăn chặn bổ sung tùy theo từng trường hợp cụ thể.

7.2 Danh sách sản phẩm bị cấm/hạn chế giao dịch tại STMĐT AURATIX

(i) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

(ii) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

(iii) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

(iv) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

(v) Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

7.3 Sản phẩm giao dịch có điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành*:*

Trường hợp Người tổ chức bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

7.4 Hành vi cấm trong quảng cáo

(i) Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh.

(ii) Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

(iii) Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

(iv) Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

(v) Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

(vi) Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

(vii) Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

(viii) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

(ix) Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

(x) Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

(xi) Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(xii) Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

(xiii) Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

(xiv) Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

(xv) Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

7.5 Quy định về quản lý thông tin

(i) Nhà Tổ Chức thừa nhận và đồng ý rằng Auratix không sàng lọc trước bất kỳ Nội dung được công bố hoặc cung cấp bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ, nhưng Auratix sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của bạn, hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

(ii) Nhà tổ chức thừa nhận và đồng ý rằng Auratix có thể lưu trữ nội dung của bạn và cũng có thể tiết lộ nội dung của bạn vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn theo quy định luật pháp hoặc để:

+ Tuân thủ quy định của pháp luật;
+ Thực hiện Điều khoản sử dụng này;
+ Giải quyết khiếu nại khi cho rằng Nội dung của bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba.

9. Phí dịch vụ và các phí khác

Đổi lại việc cung cấp Dịch vụ cho Nhà tổ chức sự kiện, Nhà tổ chức đồng ý thanh toán cho Auratix Phí dịch vụ và phí cho các dịch vụ bổ sung khác (nếu có). Cho mục đích làm rõ thì các dịch vụ bổ sung, bao gồm nhưng không giới hạn, việc cho thuê thiết bị soát vé và các thiết bị khác, cung cấp tư vấn và nhân viên để hỗ trợ bạn trong thời gian diễn ra sự kiện, và cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản chuyên dụng. Tất cả các dịch vụ bổ sung có thể được cung cấp trước, trong hoặc sau sự kiện của bạn. Phí dịch vụ và phí dịch vụ bổ sung sẽ được quy định chi tiết trên cơ sở bằng văn bản giữa Nhà tổ chức và Auratix.

10. Chấm dứt tài khoản của Nhà tổ chức trên Sàn thương mại điện tử

(i) Auratix có quyền chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào) hoặc quyền sử dụng các dịch vụ của bạn, và loại bỏ bất kỳ và tất cả các nội dung của bạn trong dịch vụ, bất cứ lúc nào, có lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc không kịp thời trả bất kỳ khoản phí hoặc các khoản tiền khác theo quy định của Auratix hoặc nếu Auratix có lí do cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này. Nhà tổ chức đồng ý rằng việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng Auratix có thể ngay lập tức tắt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các nội dung, tập tin có liên quan đến tài khoản hoặc bất kỳ truy cập khác với những tập tin hoặc các dịch vụ như vậy.

(ii) Nhà tổ chức đồng ý rằng Auratix không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của bạn.

11. Trách nhiệm của Nhà tổ chức đối với sự kiện bị trì hoãn hoặc bị hủy

Nhà tổ chức có trách nhiệm quy định chi tiết tại tất cả sự kiện của mình được đăng trên Sàn thương mại điện tử Auratix về việc chính sách thanh toán, hoàn tiền trong trường hợp sự kiện bị trì hoãn hoặc bị hủy. Trong trường hợp bất kỳ sự kiện nào được đăng trên Sàn

thương mại điện tử Auratix bị trì hoãn hoặc bị hủy, Nhà tổ chức có trách nhiệm thông báo trước cho Auratix tối thiểu trước 03 (ba) ngày trước khi sự kiện bị hoãn hoặc bị hủy. Trong trường hợp, nếu trong các sự kiện của Nhà tổ chức không có bất kỳ quy định nào nói trên và nếu phát sinh bất kỳ sự kiện bị trì hoãn hoặc bị hủy mà nhận được khiếu nại từ khác hàng thì Auratix sẽ toàn quyền quyết định về việc hoàn vé cho Khách hàng. Nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm hoàn trả cho Auratix toàn bộ số tiền mà Auratix đã hoàn cho khách hàng và chi phí (nếu có).

12. Bảo Đảm

(i) Trong phạm vi năng lực và trách nhiệm của mình, Auratix đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên Sàn thương mại điện tử Auratix ổn định, tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

(ii) Trừ trường hợp được thỏa thuận khác đi một cách rõ ràng theo Điều khoản sử dụng này hoặc bằng văn bản, Auratix không đảm bảo và không có trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bởi nội dung hoặc tài liệu do người sử dụng tạo ra) được công bố trên hoặc trong các nền tảng, các dịch vụ hoặc các kênh do Nhà tổ chức vận hành hoặc vận hành nhân danh Nhà tổ chức. Không bị hạn chế bởi nội dung trên, Auratix không chịu trách nhiệm về:
(a) tính chính xác của nội dung đó; (b) việc nội dung đó tuân thủ pháp luật, quy định, hướng dẫn hoặc quy tắc thực hành được áp dụng hay chính sách hoặc yêu cầu của Nhà tổ chức; (c) báo cáo bất kỳ vấn đề nào mà pháp luật yêu cầu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền; hoặc (d) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khiếu nại về việc nội dung đó vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo mật dữ liệu hoặc quyền riêng tư, hoặc một khiếu nại rằng nội dung đó xúc phạm danh dự, bôi nhọ, vu khống hoặc mang tính chất kích động.

(iii) Nhà tổ chức bảo đảm

- Tất cả thông tin cung cấp cho Auratix liên quan đến Nhà tổ chức, Sự kiện của Nhà tổ chức là đúng sự thật, chính xác, đầy đủ, cập nhật và không sai lệch. Nhà tổ chức sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng thông tin của mình theo Điều khoản sử dụng này và cam kết rằng thông tin cung cấp bởi Nhà tổ chức là không vi phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn và vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ người nào khác.
- Nhà tổ chức đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới nào của Nhà tổ chức kết nối với hệ thống của Auratix đều không chứa vi- rút phần mềm hoặc các mã độc hại, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hoại hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông của Auratix.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, các chính sách của Auratix, đồng thời phối hợp với Auratix để xử lý các khiếu nại, phản hồi của Khách Hàng về Sản Phẩm do Nhà tổ chức cung cấp trên Sàn thương mại điện tử Auratix.

13. Giới Hạn Trách Nhiệm.

Không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, trong mọi trường hợp, tại bất cứ thời điểm nào, trách nhiệm cộng dồn của Auratix đối với Nhà tổ chức hoặc của Nhà tổ chức đối với Auratix theo Điều khoản sử dụng này hoặc phát sinh liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ không vượt quá tổng Phí dịch vụ mà Auratix nhận được từ Nhà tổ chức.

14. Bảo Mật.

Các điều khoản của Điều khoản sử dụng này là bảo mật và Nhà tổ chức đồng ý không tiết lộ cho bất kỳ người nào, ngoại trừ tiết lộ cho các đại diện và cố vấn chuyên môn của mình hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan tài phán nào trong trường hợp Nhà tổ chức đã thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tính mật của thông tin được cung cấp. Trong trường hợp vi phạm, Auratix sẽ có quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, và bất kỳ biện pháp khẩn cấp tạm thời nào khác được cho phép bởi luật.

15. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

(i) Auratix và/hoặc công ty liên kết Auratix sẽ là chủ sở hữu các quyền, quyền lợi và lợi ích đối với quyền sở hữu trí tuệ của mình trong và đối với tất cả các phiên bản của Sàn thương mại điện tử Auratix và tài liệu liên quan.

(ii) Nhà tổ chức thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu khách hàng do Auratix thu thập theo sự đồng ý của khách hàng và theo quy định của pháp luật sẽ được thông tin độc quyền của Auratix, và tất cả quyền, quyền lợi, lợi ích và đối với dữ liệu khách hàng thuộc sở hữu của Auratix.

(iii) Nhà tổ chức cam kết và đồng ý rằng Nhà tổ chức là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với Quyền Sở Hữu Trí Tuệ về sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, video, bản ghi âm, ghi hình, từ ngữ, nội dung và quyền của bên thứ ba liên quan đến sự kiện cung cấp cho Auratix theo Điều khoản sử dụng này hoặc trong quá trình thực hiện Điều khoản sử dụng này.

(iv) Nhà tổ chức xác nhận và đồng ý rằng Auratix sở hữu duy nhất và vô thời hạn đối với tất cả thông tin khách hàng, mọi kết quả công việc được tạo ra bởi Auratix hoặc theo hướng dẫn hoặc được giao bởi Auratix, quyền tác giả và quyền liên quan và các quyền sở hữu công nghiệp khác phát sinh từ liên quan đến Điều khoản sử dụng này dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa, được thu thập thông qua hoặc từ Sàn thương mại điện tử Auratix ("**Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix**"). Nhà tổ chức cam kết rằng không sử dụng Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Auratix. Nhà tổ chức phải thực hiện tất cả các bước được yêu cầu một cách hợp lý để hỗ trợ Auratix thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi để hoàn thiện, đăng ký hoặc thi hành các quyền sở hữu nói trên, toàn bộ hoặc một phần. Nhà tổ chức cam kết không quyền sao chép, dịch, tháo rời, dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ

Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix. Nhà tổ chức không được tạo hoặc cố gắng tạo mã nguồn từ mã đối tượng của phần mềm hoặc các tài liệu Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix. Nhà tổ chức không được thay đổi hoặc xóa các thông báo về Sở Hữu Trí Tuệ của Auratix trên Sàn thương mại điện tử Auratix.